الوحدة 17/ 18: من أحكام الأسرة (المـيراث)

مسألة: فرح السيد عبد الرحمان بنجاح ابنه رائد في شهادة البكالوريا، وقبل وفاته أوصى لابنه بالثلث (1/3)، وبعد فترة اجتمع أهله لتقسيم ما تركه مع العلم أن للسيد عبد الرحمان ابن وحيد وهو رائد، وبنت نصرانية، وأم، وطَلِيْقَة، وقد ترك لهم أموالا كثيرة من بينها مِحْراث ومضخة ماءٍ كان قد استعارهما من جاره، كما أوقف بئرا لصالح الناس.

المطلوب:

1- هل تُنَفَّذُ وصية السيد عبد الرحمان؟ علِّل.

2- ماذا نسمي الأموال التي تركها السيد عبد الرحمان؟ وماهي الحقوق المتعلقة بها؟

3- مَنْ يستحق الميراث؟ ومَنْ لا يستحقه؟ علِّل.

4- ما هو الفرق بين الميراث بالفرض والميراث بالتعصيب؟

5- اذكر الفرق بين الميراث والوقف.

6- كيف ترد على شبهة أن الإسلام ظلم المرأة في الميراث؟

7- نفترض أن للسيد عبد الرحمان ابنا فقيرا مات قبله وقد خَلَّف من بعده ابنا كفله جده السيد عبد الرحمان، ومُنِعَ هذا الحفيد من ميراث جده بسبب وجود عمه رائد.

أ- ما هو الحل القانوني لكفالة هذا الحفيد من الجانب المالي؟

ب- اذكر الشروط اللازمة لتنفيذ هذا الحل.

حل المسألة:

1- لا تُنَفَّذُ وصية السيد عبد الرحمان/ التعليل: لا تصح الوصية للابن لأنه من الورثة.

2- تسمى الأموال التي تركها السيد عبد الرحمان " تَرِكَةً "، وبعد إخراج الحقوق المتعلقة بها يسمى الباقي " ميراثا ".

- أما الحقوق المتعلقة بتركة السيد عبد الرحمان هي: تجهيز الميت/ قضاء ديونه (المحراث ومضخة الماء)/ تقسيم الإرث/ أما الوصية لا تنفذ.

3- من يستحق الميراث ومن لا يستحقه مع التعليل:

أ- الذي يستحق الميراث: الابن والأم/ التعليل: بسبب القرابة – النسب –.

ب- الذي لا يستحق الميراث:

- البنت النصرانية/ التعليل: لوجود مانع وهو اختلاف الدِّين.

- الطليقة/ التعليل: بسبب انعدام الزواج الذي هو من أسباب الميراث.

4- الفرق بين الميراث بالفرض والميراث بالتعصيب:

الميراث بالفرض مقدر شرعا ونصيب الوارث معلوم، بخلاف التعصيب فالنصاب غير مقدر شرعا.

5- الفرق بين الميراث والوقف.

الوقف	الميراث
تبرع مستحب	فريضة واجبة
يكون في الحياة	يكون بعد الموت
يتجاوز الثلث	كل وارث ونصيبه
يجوز للورثة ولغيرهم	حق للورثة فقط

6- نرد على شبهة ظلم الإسلام للمرأة في الميراث بما يلي:

إن الإسلام اعتمد على مبدإ العدل في تقسيم الميراث ولم يعتمد على مبدإ المساواة، ولم يفرق بين جنس الذكر وجنس الأنثى، ويظهر ذلك من خلال معايير التفاوت في الأنصبة المتمثلة في النظر إلى درجة القرابة والوارث المقبل على الحياة والعبء المالي.

7- حل مشكلة الحفيد الذي حُجِب عن الميراث:

أ- الحل القانوني لكفالة هذا الحفيد من الجانب المالي هو الوصية الواجبة التي أوجبها القانون الجزائري في المادة: 169و170و171و172.

ب- الشروط اللازمة لتنفيذ هذه الوصية هي: ألاَ تتجاوز الثلث/ ألا يكون الحفيد قد استفاد من جده هِبَةً مقدارَ ما يستحق بهذه الوصية.